

1508166-09.2021.8.26.0099

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... flagrante, imputando a eles os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ocorre que, por decisão datada de 03/06/2022, a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal, nos autos Processo nº 1508677-07.2021.8.26.0099, promoveu o arquivamento daquele inquérito policial, no que se refere à conduta supostamente perpetrada pelo acusado, com base na manifestação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508166-09.2021.8.26.0099

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2246382/2021 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 14556260 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 49/21/122 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 2246382 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO ROBERTO ROSARIO ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

CRISTIANO ROBERTO ROSÁRIO ALVES foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, porque no dia 26 de agosto de 2021, na Estrada Rural dos Curitibanos, Chácara Julieta Cristina, neste município e Comarca, tinha

em depósito e guardava, para venda, fornecimento ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, uma porção de maconha, pesando aproximadamente 155 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Devidamente notificado, o acusado apresentou defesa preliminar a fls. 71/72. Recebida a denúncia aos 17 de novembro de 2021 (fl. 79), deu-se a regular instrução do processo.

Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas de acusação (fls. 98 e 103) e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 103).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação postulou a procedência da ação, nos termos da denúncia, certa de que as provas colhidas estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 145/153).

A defesa pugnou pela absolvição embasada na ausência de provas da autoria e na fragilidade dos depoimentos colhidos, postulando, ainda, a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da lei especial (fls. 157/167).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade de delito contra a saúde pública está comprovada.

O laudo de exame químico-toxicológico (fls. 13/15) descreveu e concluiu que a substância analisada é maconha, caracterizada por meio de análises químicas e cromatográficas.

Ademais, está evidente que o elemento responsável pelos efeitos farmacológicos da erva estava presente.

Pelos testemunhos dos autos a autoria também se evidenciou.

O acusado em seu interrogatório admitiu a propriedade da droga, dizendo que a destinaria ao seu consumo pessoal.

Os policiais civis relataram que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão localizaram a droga no interior da residência do acusado.

Pois bem, este é o quadro probatório dos autos.

Certa da autoria e da materialidade de crime contra a saúde pública, não ficou absoluta, latente o suficiente para ensejar a condenação, a prova a respeito do tráfico imputado. Senão vejamos.

A denúncia anônima que motivou os policiais a requererem a busca no local não era específica e não trazia maiores detalhes, a par de que, também não foi materializada nos autos.

Não bastasse isso, no requerimento formulado pela Autoridade Policial postulando a providência cautelar, embasado em relatório dos policiais civis, o pedido era fundado na prisão em flagrante do acusado, ocorrida no ano de 2014, por tráfico de drogas. Ocorre que, conforme se observa em sua folha de antecedentes, inexistente qualquer apontamento comprovando que ele teria sido preso em flagrante naquele ano. Lado outro, seus antecedentes demonstram que ele foi condenado no ano de 2011 por posse ilegal de drogas para consumo pessoal (fls. 60/64).

Durante a diligência de cumprimento do mandado, sequer o acusado se encontrava em sua casa. Assim como não se apurou se a droga apreendida seria destinada à venda, tampouco o envolvimento do acusado ficou evidenciado, ainda que fosse através de outras denúncias anônimas.

Mais ainda, os policiais na oportunidade de seus depoimentos, visando ratificar o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, mencionaram que ele já era investigado noutro procedimento criminal pela prática da mesma infração, ocasião em que também teria sido presa em flagrante uma mulher que supostamente seria responsável por distribuir as drogas, a mando do acusado. Isso porque, quando de seu interrogatório na etapa policial, ela teria delatado Cristiano.

Conforme se observa nos documentos colacionados aos autos às fls. 136/137, em razão disto, a Autoridade Policial instaurou o inquérito policial sob nº 2279825/2021, em face do acusado e de Andreza Fleming, autuada em flagrante, imputando a eles os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ocorre que, por decisão datada de 03/06/2022, a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal, nos autos Processo nº 1508677-07.2021.8.26.0099, promoveu o arquivamento daquele inquérito policial, no que se refere à conduta supostamente perpetrada pelo acusado, com base na manifestação ministerial.

Eis um trecho da decisão de arquivamento:

"ARQUIVEM-SE, nos termos da manifestação do Ministério Público, cujos jurídicos fundamentos adoto como parte integrante desta ("... Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, em tese, por CRISTIANO ROBERTO ROSÁRIO ALVES, vulgo "Japonês", e LUCAS DUARTE TAFULA SANDINO, vulgo "Lukinha". Segundo apurado, ANDREZA FLEMING foi presa em flagrante pela prática de tráfico de drogas e na Delegacia de Polícia delatou os investigados, alegando que trabalhava para eles, conforme consta a fls. 13. Todavia, no processo-crime, por ocasião de seu interrogatório, ANDREZA confessou a traficância mas disse que não mencionou o envolvimento dos investigados e sim a Polícia Civil que imputou esse nomes (Autos 1508250-10.2021.8.26.0099 - 1ª Vara Criminal local). Cristiano e Lucas negaram os fatos (fls. 49/50 e 72/73). O telefone celular apreendido com Andreza não apontou nada relacionado ao tráfico ou aos investigados (laudos de fls. 24/28 e 94/97). Dainte disso, a prova ficou frágil demais para imputar eventual coautoria ou participação no crime de tráfico de drogas. Pelo exposto, promovo o ARQUIVAMENTO do feito ..."), os autos do inquérito policial instaurado para se apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas, da lei 11.343/06, em que figuram como averiguados CRISTIANO ROBERTO ROSARIO ALVES e LUCAS DUARTE TAFULA SANDINO, qualificados nos autos, ressalvado o disposto no artigo 18, do CPP" - fls. 138/139.

Anote-se, ainda, que durante a etapa policial, nos autos do procedimento investigativo para apurar o crime objeto destes autos, o acusado compareceu espontaneamente na delegacia de polícia e assumiu a propriedade da droga apreendida em sua casa, além de informar que ela se destinava ao seu consumo pessoal. Ressalte-se que, nestes autos, nenhuma outra indicação existiu de que o acusado pudesse estar traficando e que a droga apreendida seria destinada ao tráfico. Absolutamente mais nada existe que possa levar o Juízo a uma conclusão segura sobre a existência do comércio ilícito, haja vista que a delação inicial caiu por terra diante do quadro existente.

Portanto, mesmo diante da denúncia do lugar onde o acusado morava, nada se apurou de concreto.

As vãs tentativas de caracterizar a conduta do acusado como tráfico, quando há menção de que em sua residência foi apreendida a quantia de R\$ 6.111,00 (seis mil, cento e onze reais), são genéricas demais para sustentar uma incriminação e não ostentam segurança para que o Juízo forme uma convicção segura. Mesmo porque, o acusado em seu interrogatório declarou que referido valor se referia à venda de um cavalo adquirido por seu vizinho. A par disto, a defesa juntou declaração, com firma reconhecida de Júlio Cezar Franco de Oliveira, confirmando que aos 30/07/2021 comprou um cavalo da raça Manga Larga Marchador, pelo valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), pago à vista e em dinheiro, de Cristiano Roberto Rosário Alves (fl. 73).

Não se trata, à evidência, de questionar ou duvidar dos depoimentos dos policiais que, no cumprimento de suas missões, atuam na repressão penal, posto que tão válido como qualquer outro testemunho, como já assentado pacificamente pela doutrina e jurisprudência. Trata-se, isso sim, de exigir a correta formação de culpa em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois compete ao Estado, para impor sanção, demonstrar de forma cabal a conduta penal do processado. Portanto, nota-se que não há provas suficientes de que o acusado seja o autor do delito a ele imputado, pois os elementos de convicção trazidos não se mostraram seguros e coerentes o suficiente para, de forma isolada, fundamentar o édito condenatório.

Frise-se que um dos princípios basilares do processo penal é a busca da verdade real. Havendo dúvidas sobre a existência do crime, tais incertezas devem ser resolvidas em benefício do acusado, aplicando-se, in concreto, o princípio do in

dubio pro reo, no que tange ao delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

"A aplicação da máxima in dubio pro reo é decorrência lógica dos princípios da reserva legal e da presunção de não culpabilidade e, como tal, exige juízo de certeza para a prolação do juízo condenatório, sendo que qualquer dúvida acerca da materialidade e autoria delitivas resolvem-se a favor do acusado" (STJ Ministro Marco Aurélio Bellizze 5ª Turma ArRg no AREsp n.631/MG DJe 03/09/2013).

Não havendo denúncia anônima específica, apreensão de dinheiro de origem ilícita ou qualquer outro objeto relacionado ao tráfico, como ainda, não sendo ele surpreendido em situação de venda, não há como sustentar que a droga apreendida era destinada ao comércio ilícito.

A quantidade da droga, na espécie, não é capaz de apontar a traficância, vez que é possível a utilização do material por um dependente comum, em razoável espaço de tempo.

Pontue-se, que a droga foi apreendida no interior de sua residência e ali não foram localizados objetos comumente utilizados para pesagem e embalagem de drogas, conforme atestado pelos próprios policiais.

Portanto, não há nenhuma prova ou elemento que indique que o acusado estaria guardando consigo a droga para comercialização ou entrega a terceiros. Na dúvida entre a guarda para uso próprio ou tráfico, deve se aceitar a versão do acusado. A finalidade de traficar deve estar bem evidenciada, cristalina. A quantidade da droga encontrada, o local e a forma como foi encontrado, tudo indica para uma posse com a finalidade de uso próprio.

Sobre o tema:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. Recurso ministerial visando à condenação do apelado pelo delito de tráfico - IMPOSSIBILIDADE. Ausência de provas seguras de traficância. Restou provado nos autos que o dinheiro apreendido era produto de empréstimo. Policiais que confirmaram ser o apelado usuário de entorpecentes. Decisão de desclassificação mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 36908420098260531 SP 0003690-84.2009.8.26.0531, Relator: Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Data de Julgamento: 27/11/2012, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/11/2012).

PENAL. APELAÇÃO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. Apelo da Acusação para condenar o réu por tráfico de drogas, sem a concessão do redutor legal e com imposição do regime inicial fechado.

Descabimento. Adequação do acervo de provas à desclassificação. A decisão de desclassificação do crime de tráfico para o de uso de drogas mostrou-se apropriada, diante da não uniformidade dos depoimentos dos policiais que o autuaram, bem como por estar na posse de pouca quantidade de droga, o que por si só não justificaria o "tráfico", e por se encontrar caminhando, quando abordada, em local que não se destinava ao hediondo comércio. Negado provimento. (TJ-SP - APL: 00010673220148260447 SP 0001067-32.2014.8.26.0447, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 25/05/2017, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2017).

Tráfico de drogas - Confissão a propósito da posse para uso próprio - Apreensão de porções de cocaína em número compatível com o consumo - Prova oral pouco esclarecedora a propósito do tráfico - Acusado surpreendido em frente à sua casa - Dúvida razoável - Desclassificação para o art. 28, da Lei de Tóxicos - Cabimento - Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00011358720158260530 SP 0001135-87.2015.8.26.0530, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 07/11/2018, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/11/2018).

Nestes autos não existe nenhuma informação anterior de que o acusado pudesse ser traficante, que comerciava drogas em algum local, ou ainda, sequer foi encontrado em situação que levasse a crer tal finalidade, a par de sua folha de antecedentes que não aponta envolvimento com o tráfico de drogas.

A desclassificação é a medida mais justa para o fato. Os fatos descritos na denúncia implicitamente abordam a conduta de possuir substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica, com a finalidade de uso próprio. O que existe nos autos é a autoria e a materialidade deste delito.

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento na pena base e não se apresentaram nos autos nenhuma das circunstâncias judiciais, motivo pelo qual a pena base será fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, não existem agravantes ou atenuantes a incidir. Causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição não foram detectadas.

Em virtude das circunstâncias em que ocorreram os fatos, o Juízo entende ser insuficiente para o caso a aplicação de advertência, motivo pelo qual outra será a sanção imposta, a teor do artigo 28, de referida legislação.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR CRISTIANO ROBERTO ROSÁRIO ALVES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 28, "caput", da Lei 11.343/2006, à pena de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRATUITOS À COMUNIDADE, pelo prazo de 05 meses, na forma dos §§ 3º a 5º, do artigo 28, da Lei 11.343/2006, a ser cumprida a medida na forma a ser designada pelo Juízo da execução.

Diante da desclassificação da imputação inicial de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, da lei especial, a par da pena restritiva de direitos imposta, faculto ao condenado o direito de apelar em liberdade, mesmo porque respondeu ao procedimento nesta condição.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e adote o necessário ao cumprimento da pena, bem como defiro a restituição do dinheiro apreendido em poder do sentenciado.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Intime-se.

Bragança Paulista, 08 de julho de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA